

1501453-34.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

JOÃO VICTOR GOMES OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

João Victor Gomes Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 8 de junho de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501453-34.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501453-34.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

JOÃO VICTOR GOMES OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

João Victor Gomes Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 8 de junho de 2022, por volta das 20:00h, na Viela Abril, Cabuçu, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, dividida em 1.753 porções individuais, com peso líquido total de 276,22 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, o acusado trazia e guardava entorpecentes embalados de forma individual com a finalidade de venda para terceiros. Policiais militares em patrulhamento de rotina, em região conhecida como ponto de venda de entorpecentes, avistaram o acusado e uma mulher, que, ao notarem a presença policial, tentaram sair do local, ensejando a abordagem. Em busca pessoal, a mulher trazia 4 porções de cocaína; com o denunciado, encontraram 73 invólucros de cocaína e R\$430,00 em espécie. Em busca ao local, os policiais encontraram, próximo de onde o denunciado estava, uma sacola com 1.680 porções de cocaína, idênticos aos encontrados com ele. Indagado informalmente, o réu confessou a traficância, afirmando que a mulher abordada era usuária e tinha acabado de adquirir entorpecentes.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida em audiência. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 13) e pelo laudo toxicológico (fls. 82/84).

Iracilda declarou em solo policial (fl. 4) que é usuária de entorpecentes e que estava a comprar quatro porções com o réu, quando a viatura policial chegou. Disse que foi a segunda vez que adquiriria entorpecentes com o acusado.

Os policiais militares informaram na delegacia (fls. 2/3) e em juízo que, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o acusado e uma mulher conversando que, ao notarem a presença da viatura, tentaram se dispersar, sendo abordados. Contaram que o denunciado trazia 73 eppendorfs de cocaína e R\$430,00, e a mulher tinha consigo 4 porções de cocaína. Relataram que o denunciado confessou a traficância e disse que a mulher era usuária e havia adquirido entorpecentes. Acrescentaram que no local, cerca de 4 metros de onde o acusado estava, localizaram uma sacola com 1.680 porções de cocaína, semelhantes às encontradas com ele.

Extrajudicialmente (fl. 6), o réu permaneceu em silêncio. Em audiência, confessou. A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. Nada leva crer que o réu, ao admitir envolvimento, se equivocou. Igualmente, não existe indício de que os policiais mentiram com o propósito de prejudicar um inocente, pessoa que não conheciam.

O acusado tinha dinheiro e drogas em seu poder. Uma usuária havia acabado de comprar quatro porções. Tudo isso revela que o agente estava realizando o comércio ilícito, ou seja, estava a praticar o delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O réu ostenta mais de uma condenação definitiva. Enquanto a primeira justifica a majoração na primeira fase, a outra configura reincidência (fls. 37/39). Por assim ser, utilizo uma condenação como circunstâncias judiciais desfavoráveis, impondo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso, considerada a sua situação econômica.

Na segunda fase, a reincidência fica compensada pela atenuante da confissão.

Inaplicáveis causas de aumento. O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não pode ser aplicado, tendo em vista a reincidência específica e o mau antecedente.

O regime prisional inicial é o fechado. A pena supera quatro anos de reclusão, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o acusado é reincidente. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado João Victor Gomes Oliveira à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade.

A reincidência impede a conversão da pena carcerária por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Pelo mesmo motivo, impossível a aplicação do sursis (art. 77, II, do CP).

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não tinha reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. Conforme se verifica, o denunciado possui personalidade voltada à criminalidade. Portanto, a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública. Fora do cárcere é de se imaginar que volte a delinquir, colocando a sociedade em risco.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados e o dinheiro (fl. 13) será repassado para a FUNAD. Já foi autorizada a incineração da droga (fl. 44).

P.R.I.C.Guarulhos, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA